

1502403-65.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS TADEU PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 17h50min, na Rua Rosa Casagrande Scacheti, nº 120, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1502403-65.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502403-65.2021.8.26.0248- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS TADEU PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 17h50min, na Rua Rosa Casagrande Scacheti, nº 120, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, MARCOS TADEU PEREIRA, qualificado à fl. 13, trazia consigo 3,7 gramas de cocaína na forma de crack, acondicionada em 28 invólucros plásticos, e 0,42 gramas de maconha, acondicionada em um invólucro plástico, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 7 e laudo de constatação de fls. 9/11. Segundo se apurou, o denunciado foi flagrado por guardas municipais, durante acompanhamento social de pessoas em situação de rua, trazendo consigo 28 porções de crack e uma porção de maconha, além de quatro reais em dinheiro. Durante

a abordagem, o autuado admitiu que os entorpecentes eram destinados à venda. A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução, com prova oral. O réu foi interrogado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do réu, alegando que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu MARCOS TADEU PEREIRA disse que comprou o entorpecente para usar. Afirmou ser viciado, acrescentando que não trafica drogas ilícitas.

As testemunhas GC Hygor Augusto Leite Gonçalves e GM Nilton Felipe Custodio da Silva narraram que avistaram o réu em ponto de tráfico de drogas ilícitas. Foram verificar e encontraram o entorpecente na posse do acusado.

Assim, é certo que havia com o acusado 4,12 g de entorpecente ilícito, de acordo com o laudo a fls. 163/165.

Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio, eis que ausentes nos autos outros indícios acerca da destinação comercial da droga ilícita.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia - aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira *mutatio libeli*, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO MARCOS TADEU PEREIRA da acusação de incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se e registre-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 29 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA